

1500307-34.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que a droga se destinava à traficância.

13.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

14.) O crime foi cometido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500307-34.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500307-34.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029308/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22766439 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 232/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2029308 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

DOUGLAS DA SILVA FELIX

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de DOUGLAS DA SILVA FELIX, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 01 de fevereiro de 2022, às 23h:40min, na Rua França, nº 121- Jardim São Luís, Centro, Santana de Parnaíba, o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 09

porções de cocaína, com massa líquida de 5,45 gramas, 06 porções de maconha, com massa líquida de 6,55 gramas, e 14 porções de crack, com massa líquida de 2,89 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais).

1.1.) Segundo a peça acusatória, Guardas Municipais receberam denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes no local do fato.

1.2.) Na referida denúncia foram descritas as características dos criminosos, tratando-se de dois indivíduos, um trajando shorts jeans e blusa vermelha e o outro blusa de moletom cinza e bermuda verde.

1.3.) Já no local dos fatos, os Guardas abordaram dois indivíduos com as características supramencionadas, posteriormente identificados como DOUGLAS DA SILVA FELIX e seu irmão PABLO SAMPAIO MENDES NASCIMENTO, menor de idade.

1.4.) Em revista pessoal, com DOUGLAS foram localizadas 09 porções de cocaína, 06 porções de maconha, 14 pedras de crack e R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

1.5.) Com o menor de idade foram localizados R\$ 4,00 (quatro reais) em espécie, uma porção de maconha e um pedaço de papel com anotações aparentemente referentes à venda de drogas.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, c.c. Art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.07), o boletim de ocorrência (fls.08/11), o auto de exibição e apreensão (fls.15/16) e o laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.47/50).

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.91/94, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, maconha e crack.

3.) O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls.111/112), mas, a decisão de fls.121/122 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma pela defesa (fls.148/151).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo ser usuário de entorpecentes e que na data dos fatos não portava nenhuma droga. Aduziu que ele e seu irmão estavam na pizzaria, local em que foram abordados pelos guardas municipais, os quais afirmaram que se os entorpecentes não fossem localizados, eles forjariam o flagrante. Não se recordou do nome da pizzaria. Por fim, acrescentou que já foi abordado inúmeras vezes pelos guardas (fls.171).

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação acima do mínimo legal em razão da natureza dos entorpecentes, a exasperação pela multirrecidência e a aplicação da causa de aumento eis que o crime envolveu adolescente, bem como defendeu a inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado e defendeu ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade (fls.175/176).

6.1.) O réu, por memoriais, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, requereu a desclassificação (fls.168/170).

É o relatório.

Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 09 porções de cocaína, com massa líquida de 5,45 gramas, 06 porções de maconha, com massa líquida de 6,55 gramas, e 14 porções de crack, com massa líquida de 2,89 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais).

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo o auto de prisão em flagrante (fls.07), pelo boletim de ocorrência (fls.08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.15/16), pelo laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.47/50) e pelo laudo toxicológico, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, maconha e crack (fls.91/94), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada em juízo. Vejamos.

11.) André, guarda municipal, ouvido às fls.172, aduziu que estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia informando que dois indivíduos, um com uma blusa cinza e bermuda verde e o outro de blusa vermelha e shorts jeans, estavam comercializando drogas no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico. No local, avistaram o DOUGLAS e Pablo com as características descritas na denúncia. Em revista pessoal, localizaram com DOUGLAS 09 porções de cocaína, 13 de maconha e 14 porções de crack, além de uma nota de R\$ 20,00, com Pablo encontraram uma porção de maconha, R\$ 4,00 e uma folha com possíveis anotações do tráfico. Indagados, ambos permaneceram em silêncio. Por fim, acrescentou que os desconhecia. Nesta toada, temos o depoimento de Rogério, também guarda municipal, ouvido às fls. 173.

11.1.) Consigne-se que o depoimento de guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.

Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito."

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

11.2.) Clarice, testemunha arrolada pela defesa e ouvida às fls. 174, não presenciou os fatos tendo se limitado a tecer comentários sobre a vida pregressa do réu.

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que a droga se destinava à traficância.

13.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

14.) O crime foi cometido envolvendo um adolescente. Sendo o critério etário objetivo para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, esta restou bem demonstrada.

15.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime, tanto que multirreincidente, inclusive específico.

15.1.) O réu foi surpreendido na posse de 09 porções de cocaína, 06 porções de maconha e 14 porções de crack, sendo auxiliado na mercancia espúria por um adolescente, com o qual foram apreendidas supostas anotações do tráfico. circunstâncias que, por si só, já demonstram de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

15.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

15.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

15.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

16.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

DECIDO

17.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do

autor, e o faço para CONDENAR o réu DOUGLAS DA SILVA FELIX como incurso no Art. 33, caput, c.c. Art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

18.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal e do Art.42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente. No caso, trata-se de quantidade e diversidade consideráveis de entorpecentes (09 porções de cocaína, 06 porções de maconha e 14 porções de crack), pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de multirreincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, verifica-se não haver comprovado o réu ocupação lícita, pelo que aumento a pena mínima em 06 meses. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018)

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, DOUGLAS, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e optou pelo perjúrio, mentindo em juízo sobre o crime a ele imputado, tentando incriminar os guardas responsáveis por sua prisão, aduzindo que a prisão em flagrante teria sido forjada em retaliação a inexistência de entorpecentes com ele, o que revela grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos.

d.1.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgraçadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019.

d.2.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.3.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: "(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repreensão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obter (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória." (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

"A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o e permanecer calado, ...)

assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade" (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

"(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira." (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.4.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaque que "(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019.

d.5.) Desta forma, entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Conseqüências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as conseqüências regulares de um tráfico de entorpecente.

18.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 660 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

19.) Agravantes e atenuantes: em face da multirreincidência (fls.132/135), aumento a pena do réu em 1/5, para fixá-la em 07 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 792 dias-multa, no mínimo legal.

20.) Causas de aumento e diminuição de pena: ante a presença de um menor, pela majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 09 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 924 dias-multa, na forma acima descrita.

21.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu DOUGLAS DA SILVA FELIX em 09 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 924 dias-multa, na forma acima descrita, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

22.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de multirreincidente.

23.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

24.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

25.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA